

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3932/2536

บริษัท ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด
นาย ศักดิ์ชัย ตั้งเทียนชัย ชนะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้ง มอเตอร์ (2519)
กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 516

ป.วิ.พ. มาตรา 149, มาตรา 223, มาตรา 271, มาตรา ตาราง 1

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องที่ขอให้เพิกถอนคำบังคับที่บังคับให้ผู้ร้องชำระเงินในส่วนที่ขาดไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดเดิมซึ่งผู้ร้องเป็นผู้สุ้ราคาสูงสุดผู้ร้องย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ได้ กรณีนี้เป็นคดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ต้องเสียค่าขึ้นศาล 200 บาท ตามข้อ (2) ในตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าชำระหนี้ให้โจทก์ จำเลยไม่ชำระ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 65217 ของจำเลยที่ 3 ออกขายทอดตลาด โดยมีการขายทอดตลาดหลายครั้ง ในการขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2529 นายศักดิ์ชัย ผู้ร้องเป็นผู้ให้ราคาสูงสุด 700,000 บาทเจ้า

พนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายไปในราคาดังกล่าวแต่ผู้ร้องผิดสัญญาเจ้าพนักงาน
บังคับคดีจึงยกเลิกการขายทอดตลาดต่อมาวันที่ 26 ธันวาคม 2529 เจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้ขายทอดตลาดที่ดินแปลงดังกล่าวใหม่นางสาววันเพ็ญ เป็นผู้ซื้อได้ใน
ราคา 410,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับเอาแก่
ผู้ร้อง ในส่วนที่ขาดจำนวน 290,000 บาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 516 ศาลชั้นต้นออกคำบังคับลงวันที่ 20 สิงหาคม 2530 ให้ผู้ร้องชำระเงิน
จำนวนดังกล่าวภายในกำหนดเวลา 30 วัน

ผู้ร้องยื่นคำร้องลงวันที่ 22 กันยายน 2531 ขอให้เพิกถอนคำบังคับของศาลชั้น
ต้นลงวันที่ 20 สิงหาคม 2530 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องผู้ร้องยื่นอุทธรณ์ลงวันที่
10 ตุลาคม 2531 โดยเสียค่าขึ้นศาล 200 บาท ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ให้ผู้ร้องเสียค่า
ขึ้นศาลในทุนทรัพย์ 290,000 บาท ภายใน 7 วัน ก่อนจึงจะพิจารณาสั่งผู้ร้องยื่น
คำร้องลงวันที่ 14 ตุลาคม 2531 ขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ร้องเสียค่าขึ้น
ศาลในทุนทรัพย์ 290,000 บาท โดยมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของผู้ร้องไว้เพื่อดำเนินการต่อ
ไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ผู้ร้องเสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้ครบภายใน 7 วัน
นับแต่วันฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำบังคับ ที่บังคับ
ให้ผู้ร้องชำระเงิน การที่ศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องดังกล่าวของผู้ร้อง ผู้ร้องย่อมมีสิทธิ

อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 การอุทธรณ์ในกรณีเช่นนี้เป็นการอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่เพิกถอนคำสั่งบังคับตามคำร้องของ ผู้ร้องจึงเป็นคดีที่มีคำขอปลดปล่อยทุกข้ออันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามข้อ (2) ในตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับอุทธรณ์ของผู้ร้อง ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2531

(ชูชาติ ศรีแสง-นิเวศน์ คำผอง-วินัย วิมลเศรษฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>